

1512165-59.2019.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REINALDO BISPO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

REINALDO BISPO DOS SANTOS e WESLEY ESCOBAR DE LIMA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por três vezes, na forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquário

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1512165-59.2019.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1512165-59.2019.8.26.0577 2019/000777

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REINALDO BISPO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

REINALDO BISPO DOS SANTOS e WESLEY ESCOBAR DE LIMA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 12.05.2019, por volta da meia-noite, no estabelecimento comercial situado na Rua Letícia de Moraes Vieira, n.º 98, Campos de São José, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes entre si e com terceiro indivíduo não identificado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 500,00 e um relógio, avaliado indiretamente em R\$ 40,00, pertencentes a Diana Aparecida Furtado de Souza Lemes; uma corrente de prata para pescoço com um pingente, avaliada indiretamente em R\$...900,00, pertencente a João Marques da Silva; e uma chave de carro e um aparelho celular, da marca LG, pertencente a Paola Cristiana Pires da

Natividade Nunes.

Recebida a denúncia em 12.05.2021, os réus foram citados pessoalmente (fl. 284), apresentando defesa (fl. 289).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 290/291), foi colhida a prova oral e os réus interrogados (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital - fls. 331/322, 344).

Em debates, as partes postularam a absolvição por falta de provas (arquivo digital).

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

O réu REINALDO, interrogado perante a autoridade policial, negou a prática delitiva, esclarecendo que já estava preso na data dos fatos (fl. 202).

Em juízo, negou a prática delitiva, asseverando que praticara juntamente com o corréu outro crime na data dos fatos, pelo qual está preso, tendo a vítima se confundido (arquivo digital).

WESLEY, por sua vez, interrogado na fase judicial, negou a prática do furto, apresentando a mesma versão do corréu (arquivo digital).

A vítima DIANA APARECIDA FURTADO DE SOUZA LEMES não reconheceu os acusados em audiência. Disse que estava em seu comércio com duas funcionárias e clientes quando três indivíduos adentraram no local, tendo um deles apontado a arma em sua direção, enquanto os demais abordaram os clientes. Dos três criminosos, dois estavam com capuz e rosto coberto. Os roubadores levaram dinheiro da empresa e pertences de seus clientes. O prejuízo foi de aproximadamente R\$ 1.000,00. João Marques era cliente de seu estabelecimento. Acredita que fez reconhecimento na delegacia por fotografia, não se recordando se reconheceu uma ou duas pessoas, mas que ficou em dúvida. Algum cliente lhe enviou notícia de que roubadores haviam sido presos na região, por esse motivo compareceu à delegacia. Nada foi recuperado (arquivo digital - fls. 331/332).

A vítima PAOLA CRISTIANA PIRES DA NATIVIDADE NUNES declarou que logo após ter chegado no bar para entregar as garrafas, dois indivíduos entraram no local anunciando o assalto, sendo que um deles recolheu seu celular e o outro o dinheiro do caixa. Não viu arma na mão de nenhum deles. Estava de costas e ficou de cabeça baixa, não sendo possível visualizar os assaltantes. Não tem condições de realizar o reconhecimento. Não recuperou seu bem (arquivo digital - fl. 344).

Compulsando os autos e sopesando as provas a ele angariadas, a despeito de demonstrada a existência do crime, ante o relato das vítimas, tenho que não há elementos suficientes a comprovar, acima de qualquer dúvida razoável, a autoria dos acusados, como inclusive reconhece o Ministério Público.

In casu, pesa contra os réus apenas o reconhecimento fotográfico das vítimas Diana e João na etapa inquisitiva (fls. 103 e 104), inaptos a forjar uma condenação criminal.

Nada relativo ao presente crime fora apreendido na posse dos réus, seja seu produto, proveito, ou instrumento.

Não ilidido, pois, o estado de inocência constitucionalmente consagrado (Constituição Federal, art. 5º, LVII), a absolvição por insuficiência de provas é medida impositiva.

Ante o exposto, julgo a denúncia IMPROCEDENTE para absolver REINALDO BISPO DOS SANTOS e WESLEY ESCOBAR DE LIMA, qualificados nos autos, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal, da acusação de haverem praticado o delito em foco.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São José dos Campos, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA